



WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SP-WP.DS. 310.12.2024

Data wpływu 07.01.2025

BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 3 stycznia 2025 r.

BEOS-2759/24

TRYB PILNY

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

DS. 1700.1.2025

7.01.2025

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (druk sejmowy nr 925)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu oraz deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana regulacja służy rozwiązaniu problemu, którym jest brak upamiętnienia – w formie święta państwowego – ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej, i zarazem ma na celu należyte uczczenia Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt ustawy przewiduje ustanowienie 14 lutego Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Ma to być święto państwowe.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami w innych państwach.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

W polskim porządku prawnym brak jest aktu prawnego kompleksowo regulującego tryb ustanawiania uroczystych dni, upamiętniających określone osoby albo wydarzenia, bądź którym z innych powodów nadano szczególne uroczyste znaczenie. W praktyce tryb ten jest uzależniony od rangi, jaką nadaje się określonej dacie, oraz skutków prawnych, jakie ustanowienie takiego dnia ma wywołać.

W praktyce parlamentarnej ukształtowany jest zwyczaj ustanawiania w drodze ustawy bądź uchwały świąt państwowych czy dni pamięci. Akty prawne ustanawiające święta państwowe zwykle składają się z preambuły wyjaśniającej okoliczności ustanowienia danego święta oraz wskazującej cel, jakiemu ma ono służyć, przepisu wskazującego na datę dzienną obchodów, przepisu stanowiącego, że określone święto jest świętem państwowym, oraz przepisu określającego termin wejścia w życie ustawy.

W formie ustaw ustanawiane są święta państwowe (narodowe). Przykładami takich świąt są np. Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowione ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, które jest jednocześnie dniem wolnym od pracy¹; Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego ustanowiony ustawą z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego² czy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”³. Nie wszystkie święta państwowe (narodowe) są dniami wolnymi od pracy – wykaz takich dni znajduje się w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy⁴.

Ponadto, w drodze ustawy ustanawia się także inne święta – regulowane m.in. przez przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej⁵ (art. 17), a także niebędące świętami państwowymi (narodowymi), a mające charakter ogólnokrajowy, np.: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach

¹ Dz. U. Nr 28, poz. 160.

² Dz. U. Nr 206, poz. 1588.

³ Dz. U. Nr 32, poz. 160.

⁴ Dz. U. z 2020 r., poz. 1920.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1966. Por. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych⁶⁾ czy Dzień Strażaka (art. 30a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej⁷⁾). Są to zwykle święta religijne lub święta określonych grup zawodowych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

Ponadto, aktami prawnymi wiążącymi określoną datę dzienną ze świętowaniem, wyróżnieniem bądź uczczeniem określonej grupy osób, zdarzenia lub okoliczności mogą być uchwały Sejmu. W formie uchwał ustanowione zostały m.in.: Dzień Sejmu Polskiego (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego⁸⁾), czy Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r. (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r.⁹⁾).

Obok świąt ustanowionych aktami prawa krajowego, w Polsce w sposób uroczysty obchodzone są dni wskazane przez organizacje i instytucje międzynarodowe. Przykładem może być Światowy Dzień Zdrowia (ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia; obchodzony od 1950 r. w dniu 7 kwietnia); Europejski Dzień Depresji (ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie Depresji, obchodzony od 2011 r. w dniu 1 października), czy obchodzony w dniu 12 lutego Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy – ustanowiony na pamiątkę wejścia w życie Fakultatywnego Protokołu do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18 roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych¹⁰⁾.

Nadanie określonemu dniu charakteru święta państwowego (narodowego) oznacza jednocześnie, iż w przypadku tego święta będzie miał zastosowanie obowiązek wynikający z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, polegający na podniesieniu flagi państwowej przez określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 podmioty, tj. przez: organy administracji rządowej i inne organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. Ten obowiązek nie będzie miał zastosowania w stosunku do właścicieli nieruchomości prywatnych czy budynków mieszkalnych (art. 7 ust. 3 tej ustawy). Przyjęcie projektowanych przepisów stworzy ponadto możliwość zastosowania regulacji z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o godle,

⁶⁾ Dz. U. z 2024 r., poz. 155.

⁷⁾ Dz. U. z 2024 r., poz. 127.

⁸⁾ M.P. poz. 551.

⁹⁾ M.P. Nr 43, poz. 455.

¹⁰⁾ Szerzej na temat zasad ustanawiania świąt państwowych np.: P. Kościelny, M. Karkowska, D. Dziewulak, *Ocena Skutków Regulacji zawartej w poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstania Zamojskiego i Pamięci Dzieci Zamojszczyzny* (druk sejmowy nr 123), 9 stycznia 2024 r., BAS-WAP/WASiE/WAZSP-193/23, P. Kościelny, *Opinia prawna dotycząca petycji nr BKSP-155-X-10/23 w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości*, 7 maja 2024 r., BEOS-WP-265/24, E. Gierach, *Opinia dotycząca petycji w sprawie ustanowienia dnia 5 lipca Dniem Pielęgniarki* (petycja BKSP-155-X-182/24), 10 lipca 2024 r., BEOS-WPP-1237/24, A. Karczmarek, *Opinia prawna dotycząca petycji nr BKSP-155-X-200/24 w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przemocy ze względu na Płeć*, 22 października 2024 r., BEOS-WP-1606/24.

barwach i hymnie, zgodnie z którym Prezydent RP może, w drodze rozporządzenia, „ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych”.

Przedstawionemu przez Projektodawców zamiarowi ustanowienia nowego święta państwowego nie towarzyszy intencja wpisania tego święta do katalogu dni wolnych od pracy, który znajduje się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zatem dzień 14 lutego, który ma być dniem nowego święta państwowego, nie będzie dniem wolnym od pracy.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹².

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projektowana regulacja oddziaływać będzie na:

- 1) obywateli RP;
- 2) organy władzy publicznej, w tym centralne urzędy administracji rządowej oraz jednostki samorządowe zaangażowane w upamiętnianie Armii Krajowej;
- 3) jednostki Wojska Polskiego zaangażowane w kultywowanie upamiętnień Armii Krajowej;
- 4) organizacje społeczne zaangażowane w kultywowanie upamiętnień Armii Krajowej, w tym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Upamiętnianie formacji wojskowych bądź wydarzeń historycznych w postaci świąt państwowych jest ważnym elementem polityki pamięci. Pełni rolę edukacyjną, tożsamościową, integracyjną, a także polityczną. Umożliwia społeczeństwu pielęgnowanie historii, a jednocześnie staje się narzędziem, które pozwala na kształtowanie współczesnej tożsamości narodowej i budowę poczucia wspólnoty. W ten sposób tworzona jest przestrzeń do refleksji nad przeszłością i lepszym zrozumieniem wartości, które symbolizują upamiętniane postacie, wydarzenia lub podmioty oraz znaczeniem i miejscem tych wartości w dniu dzisiejszym. W tym kontekście należy oceniać również projekt ustawy przedstawiony w druku nr 925.

Odnosząc się do skutków społecznych ustanowienia upamiętnienia Armii Krajowej (dalej – AK) w postaci święta państwowego należy podkreślić

¹¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Henryka Krzywonos-Strycharska), opinia z 30 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2723/24.*

¹² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Henryka Krzywonos-Strycharska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia z 30 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2724/24.*

dotychczasowe formy uhonorowania tej historycznej formacji wojskowej, powstałej 14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego¹³ i rozwiązanej na rozkaz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r.

Armia Krajowa podporządkowana Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie jest obecnie opisywana w historiografii jako ochotnicze wojsko Polskiego Państwa Podziemnego, wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej¹⁴ – ich integralna część¹⁵.

Z tych powodów do tradycji AK nawiązuje Wojsko Polskie i inne formacje mundurowe¹⁶, które upamiętniają również wydarzenia związane z AK¹⁷, honorują i odwołują się do tradycji jej żołnierzy¹⁸. Żołnierze AK są m.in. patronami poszczególnych jednostek Wojska Polskiego, w tym Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Uhonorowaniem żołnierzy zajmuje się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, współpracujący w tym zakresie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej¹⁹. W upamiętnianie żołnierzy AK zaangażowane są także jednostki finansowane z budżetów samorządowych, jak Muzeum Powstania Warszawskiego oraz ruchy społeczne (np. harcerze). Mając na względzie wielość podmiotów zaangażowanych w upamiętnianie żołnierzy AK można stwierdzić, że działania upamiętniające znajdują wsparcie instytucjonalne i są wspierane w różnorodny sposób.

Samo honorowanie i wspomnianie żołnierzy AK spotyka się też najczęściej z pozytywnym odbiorem, o czym świadczą m.in. komentarze zawarte w konsultacjach społecznych. Na przykład, podniesiono w nich, iż „przedstawiony projekt ustawy zwiększa rangę wydarzenia, które wiele środowisk (w tym m.in. organizacje kombatanckie i harcerskie) upamiętniają po dziś dzień. Byłby to hołd dla tych, którzy wśród nas żyją jako nieliczni świadkowie tych wydarzeń”²⁰. Kolejne uhonorowanie żołnierzy Armii Krajowej może więc przyczynić się do wzmocnienia przekazu pozytywnych wartości i – jak wskazano w DSR, „wzmacniać polską tożsamość narodową, podkreślając wartości reprezentowane przez żołnierzy Armii

¹³ Dnia 14 lutego 1942 r. prezes Rady Ministrów i Naczelnny Wódz gen. Władysław Sikorski przekazał komendantowi głównemu Związku Walki Zbrojnej gen. Stefanowi Roweckiemu rozkaz o zmianie nazwy organizacji tajnej w kraju i tytułu jej komendanta.

¹⁴ Np. 14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa, <https://muzeum1939.pl/14-lutego-1942-r-powstala-armia-krajowa/timeline/1258.html> (dostęp: 7.1.2025).

¹⁵ 80 rocznica powstania Armii Krajowej, <https://www.wojsko-polskie.pl/law/articles/aktualnosci-w/80-rocznica-powstania-armii-krajowej/> (dostęp: 7.1.2025).

¹⁶ K. Utracka, Oddziały powstańczej Warszawy, <https://www.1944.pl/arttykul/oddzialy-powstanczej-warszawy.5329.html> (dostęp: 7.1.2025).

¹⁷ 80 rocznica powstania Armii Krajowej, <https://www.wojsko-polskie.pl/law/articles/aktualnosci-w/80-rocznica-powstania-armii-krajowej/> (dostęp: 7.1.2025).

¹⁸ Postawa żołnierzy Armii Krajowej wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego, <https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-z-yjemy-v/postawa-zolnierzy-armii-krajowej-wzorem-dla-wspolczesnych-zolnierzy-wojska-polskiego> (dostęp: 7.1.2025).

¹⁹ Obchody 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową <https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/3337-obchody-81-rocznicy-przekszta%C5%82cenia-zwi%C4%85zku-walki-zbrojnej-w-armii%C4%99-krajow%C4%85.html> (dostęp: 7.1.2025).

²⁰ ID ankiety: 51259.

Krajowej, stanowiące inspirację dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do działania na rzecz wspólnych wartości, przypominając o solidarności społecznej w obliczu wyzwań”.

Obecnie Armia Krajowa nie jest upamiętniana w ramach odrębnego święta państwowego, jednak uhonorowanie formacji i jej żołnierzy ma miejsce w trakcie innych obchodów cyklicznych wydarzeń ustanowionych przez polski parlament.

Żołnierze Armii Krajowej są wspominani przede wszystkim w trakcie obchodów święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego przypadającego na dzień 1 sierpnia, przyjętego ustawą z dnia 9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Zgodnie z preambułą do ustawy²¹ dzień ten upamiętnia i honoruje „bohaterów Powstania Warszawskiego”, „którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli”.

Preambuła zaproponowana w projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej jest więc w swojej treści bardzo podobna do preambuły, która została przyjęta w ustawie o Narodowym Dniu Pamięci Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie podkreślić należy, że przyjęcie sformułowania „bohaterowie Powstania Warszawskiego” pozwoliło uhonorować wszystkich walczących pod dowództwem AK, niezależnie od tego, z jakiej formacji wojskowej się wywodzili. Mając na względzie specyfikę tworzenia i sytuację tworzonych na terenie okupowanego państwa polskiego formacji wojskowych w czasie II wojny światowej²², a także sam charakter AK jako wojska ochotniczego, należy zauważyć, że takie sformułowanie pozwoliło uniknąć dywagacji dotyczących różnic między formacjami, czy ich wzajemnych relacji w czasie II wojny światowej. Pozwoliło to skupić działania upamiętniające na podkreśleniu wspólnych celów i wspólnych wysiłków, co z perspektywy skutków społecznych było pożądane.

Jednocześnie, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy²³, ustanowione upamiętnienie pozwoliło wskazać na Powstanie Warszawskie jako kulminacyjny moment działania Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym wskazano na wydarzenie, które „wieńczyło w najbardziej bohaterski sposób wysiłek zbrojny i polityczny Polskiego Państwa Podziemnego”. Działania żołnierzy Armii Krajowej są tu więc uznawane za kluczowe.

²¹ Preambuła do ustawy z dnia 9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego: „W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków – stanowi się, co następuje:...”.

²² Np. Wojsko Polskie w II wojnie światowej, Bellona, Warszawa 2005; S. Starba-Bałuk, *Polskie siły zbrojne w czasie drugiej wojny światowej*, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2010.

²³ Druk nr 2226, VI kadencja Sejmu.

[https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/7CD9216883603014C125760A00318289/\\$file/2226.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/7CD9216883603014C125760A00318289/$file/2226.pdf) (dostęp: 7.1.2025).

Armia Krajowa jako formacja militarna honorowana i upamiętniana jest również w dniu 27 września. Tego dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego²⁴. Zgodnie z uchwałą Armia Krajowa wskazywana jest tu jako część Polskiego Państwa Podziemnego, „pion wojskowy Polski Walczącej”, a jednocześnie formacja wojskowa wywodząca się z konspiracyjnej organizacji niepodległościowej – Służby Zwycięstwu Polski²⁵. W uchwale wspomniano także o „innych formacjach” współpracujących z AK. Ze stenogramu z 27 posiedzenia Sejmu RP III kadencji z dnia 11 września 1998 r.²⁶ wynika, że twórcy upamiętnienia w ten sposób chcieli uhonorować także żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej walczyli w Batalionach Chłopskich i Narodowych Siłach Zbrojnych²⁷. Armia Krajowa w tym kontekście wskazywana była jako najliczniejsza i tym samym najsilniejsza formacja Polski Walczącej, jednak nie jedyna. Mając na względzie powyższe należy podkreślić, iż przyjęcie projektu ustawy może wzbudzić oczekiwania odrębnych uhonorowań także innych formacji walczących w czasie II wojny światowej i być przesłanką do przedłożenia wniosków o ustanowienie kolejnych świąt państwowych, honorujących żołnierzy walczących np. w Batalionach Chłopskich²⁸.

W tym kontekście przypomnieć należy, że dotychczas polski parlament zdecydował się tylko raz na odrębne wyróżnienie żołnierzy historycznych formacji poprzez ustanowienie odrębnego święta (święta państwowego). W wyniku przyjęcia ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

²⁴ Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (M.P. 1998 Nr 30, poz. 414):

„W dniu 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego, fenomenu w dziejach – nie tylko – II Wojny Światowej. Obok pionu wojskowego – Armii Krajowej – i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrał podziemny parlament – Rada Jedności Narodowej, a zwłaszcza rozległa, obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej i obie okupacje, działalność Delegatury Rządu na Kraj. To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika nigdy i nigdzie aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego – od spraw wewnętrznych, poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o ich poświęceniu, walce i umiłowaniu Ojczyzny, ustanawia dzień 27 września – Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.”

²⁵ Służba Zwycięstwu Polski (SZP) – konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa, utworzona 27 września 1939 r. w Warszawie (tuż przed kapitulacją miasta) przez grupę wyższych oficerów WP (w tym gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza) na podstawie upoważnienia Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i w uzgodnieniu z dowódcą Armii „Warszawa” gen. Juliuszem Rómmlem oraz komisarzem cywilnym obrony stolicy Stefanem Starzyńskim. W dniu 4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał oficjalnie Związek Walki Zbrojnej.

²⁶ [https://orka.sejm.gov.pl/Stenogramy3.nsf/0/43D3E9367DC5B6FAC125895F00501CFF/\\$file/027.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Stenogramy3.nsf/0/43D3E9367DC5B6FAC125895F00501CFF/$file/027.pdf).

²⁷ Tamże, s. 210 i n. (s. 214 pdf i n.).

²⁸ Obecnie nie jest to święto ustanowione przez polski parlament, jednak działalność Batalionów Chłopskich jako militarnej organizacji ruchu chłopskiego wspominana jest co roku 8 października, np. 84. rocznica powołania Batalionów Chłopskich, <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/84-rocznica-powolania-batalionow-chlopskich> (dostęp: 7.1.2025).

upamiętniani są rokrocznie 1 marca „bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu „dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”, a także „wyrazem hołdu oddanym licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległości pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata”. Nowe święto w tym wypadku miało „uzupełniać katalog świąt państwowych i dni pamięci, których celem jest upowszechnianie tradycji walk naszego społeczeństwa o Wolną Polskę”. Katalog ten obejmował m.in. wspomniane: Dzień Polskiego Państwa Podziemnego oraz Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

Mając na względzie istniejące upamiętnienia i ich charakter warto podkreślić, że choć sama Armia Krajowa nie była dotychczas upamiętniana i honorowana odrębnie, to jej wspomnianie i upamiętnianie realizowane jest w ramach cyklicznie obchodzonych: święta państwowego i dnia upamiętniającego podziemny byt państwowy. Jednocześnie dotychczasowe upamiętnienia uwzględniają specyfikę formacji, jej przemiany i historyczną rolę, zaś instytucje powołane do upamiętnień realizują potrzebę jaką jest wspomnianie, upamiętnianie i honorowanie Armii Krajowej²⁹.

Należy również zwrócić uwagę na datę planowanych, cyklicznych obchodów – 14 lutego. Obecnie tego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie liturgiczne św. Walentego, zaś w kulturze popularnej to tzw. Walentynki. Charakter tego dnia może wpływać zarówno na sposób postrzegania, jak i same obchody postulowanego święta. Można się spodziewać zarówno pozytywnych skojarzeń wynikających ze specyfiki dnia obchodów, o czym świadczy jeden z komentarzy przedstawionych w trakcie konsultacji społecznych³⁰, jak i mniejszej rozpoznawalności nowego święta państwowego.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowane nowe święto państwowe nie będzie dniem wolnym od pracy. Jego wprowadzenie nie będzie miało wpływu na popyt i podaż dóbr i usług w gospodarce, ani na rynek pracy. Projektowana ustawa nie wywoła zatem skutków gospodarczych. Ta ocena jest tym samym zgodna z oceną projektodawców zawartą w DSR.

²⁹ Powstanie Armii Krajowej, <https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38719.Powstanie-Armii-Krajowej.html> (dostęp: 7.1.2025).

³⁰ ID ankiety: 10283.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projektowana ustawa może wpływać na jednostki sektora finansów publicznych. Trudno jest jednak wskazać liczbę jednostek, która może podejmować decyzje o upamiętnieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy AK w ramach prowadzonej działalności statutowej.

W ocenie Wnioskodawców przedmiotowy projekt ustawy nie rodzi dodatkowych kosztów, w tym nie powoduje obciążeń budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Należy jednak zauważyć, że przedłożenie projektu zbiega się z końcem prac nad ustawą budżetową oraz uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025. Jednocześnie w przypadku pozytywnego zakończenia procedury legislacyjnej po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy AK będzie mógł być świętowany już 14 lutego 2025 r. Oznacza to, że jeśli jednostki sektora finansów publicznych zechcą uczcić w określonej formie ten dzień to koszty obchodów przypuszczalnie będą musiały być pokryte w ramach już ustalonych limitów wydatków na rok 2025.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie przedstawiono informacji dotyczących potencjalnych skutków dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt nie generuje obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzja

Regulacja upamiętniająca żołnierzy AK ma charakter symboliczny i edukacyjny. Nadanie temu dniu charakteru święta państwowego (narodowego) oznacza, iż będzie miał zastosowanie obowiązek wynikający z ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w postaci obowiązku podnoszenia flagi państwowej przez organy administracji rządowej i inne organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. Dzień ten nie będzie dniem wolnym od pracy.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej może znaleźć uznanie wśród polskich obywateli. Dotychczas żołnierze tej historycznej formacji, choć upamiętniani byli m.in. w działaniach Wojska Polskiego, organów władzy publicznej, a także organizacji społecznych, nie byli upamiętniani w ramach odrębnego święta państwowego. Jednocześnie pamięć o żołnierzach AK

kultywowana jest w ramach ustanowionych przez polski parlament: Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (święto państwowe) i Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Przyjęcie projektu ustawy może wzbudzić oczekiwania odrębnych uhonorowań także innych formacji walczących w czasie II wojny światowej i stać się przesłanką do przedłożenia wniosków o ustanowienie kolejnych świąt państwowych, honorujących innych żołnierzy. Należy też zwrócić uwagę, że data planowanych obchodów – 14 lutego, to obchodzone w Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Walentego, zaś w kulturze popularnej to tzw. Walentynki. Charakter tego dnia może więc wpływać na sposób postrzegania oraz same obchody postulowanego święta.

Projektowana regulacja nie będzie wywoływać skutków gospodarczych. Może jednak w niewielkim stopniu wpływać na jednostki sektora finansów publicznych. Ewentualne koszty organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy AK w bieżącym roku zapewne będą musiały być pokryte w ramach już ustalonych limitów wydatków na rok 2025.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI)

Joanna M. Karolczak, ekspert ds. legislacji (punkt V, X, XI)

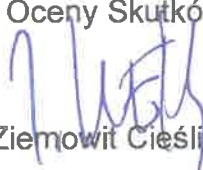
dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, XI)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, XI)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, XI)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak